上海申语装饰设计工程有限公司“9.25”物体打击死亡事故调查报告

2020-12-21

无障碍语音播报

2020年9月25日9时许，上海市青浦区金泽镇双祥村祥坞11号民房内发生一起物体打击事故，事故造成1人死亡。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第493号令）、《上海市实施<生产安全事故报告和调查处理条例>的若干规定》（沪府发〔2009〕12号）和《上海市青浦区人民政府关于生产安全事故调查处理有关事项的决定》（青府发〔2007〕81号）等文件精神，经区人民政府授权，由区应急管理局牵头，会同公安青浦分局、区总工会、区建管委、金

泽镇人民政府组成事故调查组。调查组通过现场勘查、调查取证、综合分析等，查明了事故发生的原因，认定了事故的性质，提出了对有关责任人员、责任单位的处理建议和防范措施。现将情况报告如下：

一、事故概况

（一）单位概况

上海申语装饰设计工程有限公司（以下简称申语公司），统一社会信用代码：91310114MA1GUQW1X5，成立于2018年6月14日，住所：上海市嘉定区新成路500号J1717室，法定代表人：金超，注册资本：人民币100.0000万元整，类型：有限责任公司（自然人独资），经营范围：建筑装饰装修建设工程设计与施工一体化，建筑幕墙建设工程专业施工，风景园林建设工程专项设计与施工，景观工程，建材、金属材料、五金交电、门窗的销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

二、事故发生经过和事故救援情况

2020年9月25日上午9时许，在青浦区金泽镇双祥村祥坞11号民房内，申语公司派遣张连根对该房屋进行装修。张连根带领黄某及孔某共三人实施装修作业，张连根单独在屋外做水电安装，黄某等两人在屋内敲墙。黄某在屋内门口楼梯处敲墙时，楼梯上的一块砖坠落下来，砸到黄某头上，导致黄某从二楼楼梯坠落至一楼地面。事发后张连根立即拨打120施救，送青浦中山医院经抢救无效，于下午16时许死亡。

三、事故造成的人员伤亡情况

此次事故造成1人死亡。

死者：黄某，男，47岁，安徽人，身份证号码：xxxxxxxxxxxxxxxxxx。

截至目前，此次事故造成的直接经济损失约120万元。

四、司法鉴定情况

经对黄某尸体检验发现：右额顶颞手术缝合创，伴局部颅骨缺损；头部多处小缝合创；左颞缝合创；左项部擦伤；右侧外耳道血迹体表多处擦挫伤。综合分析认为，黄某死因符合钝性外力致颅脑损伤。（复旦大学上海医学院司法鉴定书）

五、事故发生的原因和事故性质

（一）直接原因

申语公司施工人员未佩戴劳防用品实施施工作业，被掉落砖块砸到头部，直接导致事故发生。

（二）间接原因

1、上海申语装饰设计工程有限公司将本公司项目发包给不具备施工资质的个人；未落实安全生产主体责任,未对本单位的生产经营项目进行安全管理,该项目的安全生产管理工作失管脱管，导致本次事故发生。

2、施工队长张连根在不具备施工资质的情况下承接装修施工项目，盲目开展施工作业，导致本次事故发生。

（三）事故性质

调查组认定，这是一起生产安全责任事故。

六、对有关责任人员和责任单位的认定及处理建议

（一）对事故责任人的责任认定及处理建议

1、施工队长张连根在不具备施工资质的情况下承接装修施工项目，盲目开展施工作业，直接导致事故发生。建议公安青浦分局追究张连根个人刑事责任。

2、上海申语装饰设计工程有限公司法定代表人金超，将本单位生产经营项目发包给不具备安全生产条件及相应资质的个人；未对本单位的生产经营项目进行安全管理，放任张连根等人盲目开展施工作业，导致本次事故发生。建议公安青浦分局追究金超个人刑事责任。

（二）对事故责任单位的责任认定及处理建议

上海申语装饰设计工程有限公司，将本单位生产经营项目发包给不具备安全生产条件以及相应资质的个人，未对承包人的安全生产工作统一协调、管理；未将临时劳动者纳入本单位从业人员统一管理，未对临时劳动者进行安全生产教育和培训；未为从业人员提供劳动防护用品。建议区应急局依法给予上海申语装饰设计工程有限公司行政处罚。

七、事故预防与整改措施

上海申语装饰设计工程有限公司，应当严格遵守安全生产各项法律法规，加强安全生产管理，建立、健全安全生产责任制和安全生产规章制度，改善安全生产条件，推进安全生产标准化建设，提高安全生产水平，确保安全生产。

上海申语装饰设计工程有限公司“9.25”

物体打击死亡事故调查组

2020年10月23日